



PUTUSAN

Nomor 57/PID.LH/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin**
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Barangan Nomor 560. RT.02, RW.003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat Barat I kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin, Bersama-sama dengan saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm), saksi Bastamil Aripin Bin Basroni, saksi Heri Bin Sayuti, saksi Maradona Bin Matnur, saksi Zulfikar Bin Jakatra, saksi Zulheri Bin Burhan (alm), saksi M. Zulfikri Bin Suhaini, Saudara Mursi (dalam proses penyidikan) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat Di Jalan Jeramba Panjang, Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 yang terdapat hasil Laporan Polisi Nomor : LP/A/0577/X/2022/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Oktober 2022 sehingga saksi Markus Budi Priyanto SH, bersama-sama saksi Arsudin SH, saksi Aris Adi Nugroho SH, sehingga melakukan penyelidikan terhadap kegiatan adanya penyalahgunaan BBM solar subsidi di Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sehingga Tim Dittipidter Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kopol Widharma Jaya Sentosa, S.H., S.I.K., M.H., menindaklanjuti laporan sehingga Tim melakukan pengecekan yang mana pada saat pengecekan melihat telah terjadi berlangsung kegiatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pemindahan BBM solar subsidi yang dilakukan oleh Saksi Heri Bin Sayuti bersama dengan saksi Chandra saksi Antoni melakukan pemindahan BBM solar subsidi dilakukan dari drum yang berada didalam kendaraan roda 4 (empat) merk isuzu panther No.Pol : BG 2076 MR ke drum penampung yang berada di lokasi, dimana dalam memindahkan BBM solar subsidi tersebut menggunakan mesin sedot dan diawasi oleh Saksi Darwin Hidayat. Selanjutnya ada 1 (satu) unit truk warna orange No Pol BG 8657 LM yang dikemudikan oleh Saksi Zulheri Bin Burhan (alm) telah selesai memindahkan BBM solar subsidi dari tedmon (penampung air) yang diletakkan didalam truk, selanjutnya ada 1 (satu) unit truk warna orange No Pol BG 8451 BC yang dikemudikan oleh Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni sedang mengantri giliran untuk memindahkan BBM solar subsidi di lokasi tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Markus Budi Priyanto SH, bersama-sama saksi Arsudin SH, saksi Aris Adi Nugroho SH Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sedang melakukan interogasi di lokasi, ada 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Taft No Pol BG 1326 AB yang dikemudikan oleh saksi Bayu Wahyudi (anak Saksi V Zulfikar Bin Jakatra) yang mana saat bersama dengan Saksi Zulfikar Bin Jakatra masuk ke dalam lokasi penampungan dengan membawa BBM solar subsidi yang disimpan di Jerigen plastik warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang dibawa dengan menggunakan kendaraan tersebut sehingga tujuan Saksi Zulfikar Bin Jakatra bersama anaknya datang ke lokasi sedang memindahkan BBM solar subsidi di lokasi Jalan Jeramba Panjang, Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang mana tempat penampungan /penyimpanan bahan bakar solar tersebut Tidak berapa lama kemudian melihat lagi ada 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Panther warna Biru Metalik No Pol BG 2427 MF yang dikemudikan oleh Saksi M Zulfikri Bin Suhaini masuk ke dalam lokasi penampungan dengan membawa BBM solar subsidi yang disimpan di Jerigen plastik warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan di dalam kendaraan tersebut juga ada tangki besi yang berisi BBM solar subsidi yang dilakukan oleh Saksi M. Zulfikri Bin Suhaini masuk ke lokasi 4 penampungan BBM solar subsidi dengan maksud

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan adalah untuk memindahkan BBM solar subsidi di lokasi tersebut. Selanjutnya ada 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Panther warna hitam No Pol BG 1540 QI yang dikemudikan oleh Saksi Maradona Bin Matnur masuk ke dalam lokasi penampungan dengan membawa BBM solar subsidi yang disimpan di Jerigen plastik warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang mana perbuatan Saksi Maradona Bin Matnur masuk ke lokasi penampungan BBM solar subsidi dengan maksud dan tujuan adalah untuk memindahkan BBM solar subsidi di lokasi tersebut. selanjutnya ada 1 (satu) unit Toyota Hilux Warna Silver No Pol BG 9307 JD yang dikemudikan oleh Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm) masuk ke dalam lokasi penampungan dengan membawa BBM solar subsidi yang disimpan di tangki besi yang ada di kendaraan tersebut sehingga perbuatan Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm) masuk ke lokasi penampungan BBM solar subsidi dengan maksud dan tujuan memindahkan BBM solar subsidi di lokasi tersebut. Sehingga yang dilihat langsung saksi Markus Budi Priyanto SH, bersama-sama saksi Arsudin SH, saksi Aris Adi Nugroho SH Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri atas perbuatan para Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm), Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni, Saksi Heri Bin Sayuti, Saksi Maradona Bin Matnur, Saksi Zulfikar Bin Jakatra, Saksi Zulheri Bin Burhan (alm), Saksi M. Zulfikri Bin Suhaini, Bersama-sama dengan Saksi Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin, saudara Mursi (Berkas) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat Di Jalan Jeramba Panjang, Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan didalam kegiatan pengangkutan BBM Solar, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah. sehingga saksi Aris Adi Nugroho SH pergi meninggalkan lokasi TKP menuju ke Polsek Betung untuk meminta bantuan dari Personil Polsek Betung tidak lama kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Aris Adi Nugroho SH datang kembali ke lokasi tempat penampungan BBM solar subsidi di TKP bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Betung untuk membantu mengamankan lokasi TKP tersebut untuk

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



dilakukan pengamanan saksi-saksi yang berada dilokasi untuk di bawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm), melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara dikirim ke gudang penampungan/penyimpanan BBM solar subsidi yang berlokasi di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengangkutan pada bulan Pebruari 2022 sampai dengan September 2022 pengkutan yang dilakukan sebagai berikut :

- Bulan Pebruari 2022 sebanyak 1. 000,- (seribu) Liter;
- Bulan Maret 2022 sebanyak 1.000 (seribu) Liter;
- Bulan April 2022 sebanyak 1. 000,- (seribu) Liter;
- Bulan Mei 2022 sebanyak 1.000 (seribu) Liter;
- Bulan Juni 2022 sebanyak 1. 000,- (seribu) Liter;
- Bulan Juli 2022 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter;
- Bulan Agustus 2022 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter;
- Bulan September 2022 sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter.
- Bulan Oktober 2022 sebanyak 1.000 (seribu) Liter tetapi belum sempat dikirim sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa Cara Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm) dengan cara pembelian BBM Solar menerima uang modal untuk pembelian bahan bakar minyak solar subsidi di SPBU Betung dari Saudara Mursi (dalam proses penyidikan) yaitu Pada bulan Juli 2022 sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) dan Pada Bulan September 2022 sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah). sehingga melakukan kegiatan pengisian bahan bakar minyak solar subsidi di SPBU Betung (24.307.128) Jalan Raya Palembang-Jambi Kec.Betung, kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan cara mengantri SPBU menggunakan kendaraan Isuzu Panther No Pol BH 1312. Sekira jam 07.00 Wib dan mengisi BBM solar subsidi dengan tangki standar kapasitas 40 (empat) puluh liter, setelah terisi kemudian pulang kerumah dan memindahkan bahan bakar minyak solar subsidi yang ada dalam tangki luzusu Panther tersebut dengan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang dipindahkan ke tangki besi yang berada di Bak mobil Toyota Hilux, warna silver No Pol BG 9307 JD sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter. Dan Pada hari yang sama sekira jam 10.00. Wib Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm) menggunakan kendaraan Isuzu Panther No Pol BH 1312 untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak solar subsidi di SPBU Betung (24.307.128) sebanyak 40 Liter. Setelah terisi kemudian pulang kerumah dan memindahkan Bahan bakar minyak solar subsidi ke tangki besi kendaraan Isuzu Panther No Pol BH 1312. Dan setelah sudah terkumpul di tangki besi bak Toyota Hileux tersebut sebanyak 1.000. Sehingga Pada Hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm) melakukan pengakutan BBM solar subsidi ketempat penampungan atau penyimpanan bahan bakar minyak solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang, Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.000 liter;

Bahwa Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni, melakukan kegiatan pengakutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara Pertama pada akhir bulan Juni 2022 menerima modal untuk pembelian BBM solar subsidi dari saksi Mursi dengan cara ditranfer dari rekening No 0226355646 atas nama Mursi ke rekening Bank BNI No Rek 1112320085 atas nama Bastamil Aripin (milik Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni sendiri) sebesar Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya menerima uang tersebut di gunakan untuk pembelian BBM solar subsidi di SPBU Rimba Asam (24.30-736) dan SPBU Betung (24.307.128) Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2000 (dua ribu) Liter secara bertahap dengan harga perliternya Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) perliternya dari setiap pengiriman pengakutan BBM solar subsidi ke gudang penampungan atau penyimpanan BBM solar susbsidi milik saudara Mursi. Pada Hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni pengakutan untuk mengirim BBM solar subsidi ketempat penampungan atau penyimpanan bahan bakar minyak solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang,

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah bahan bakar minyak solar subsidi yang saudara kirim ketempat penampungan /penyimpanan bahan bakar minyak solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang, Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib tersebut sebanyak $\pm$ 500 (lima ratus) liter menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merk Mitusbishi Canter, Warna Kuning, No Pol BG 8451 BC;

Bahwa Saksi Heri Bin Sayuti melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara dalam kegiatan pembelian (niaga), pengiriman dan pengangkutan BBM solar subsidi yang dibeli dari SPBU hingga dibawa menuju lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang mana Saksi Heri Bin Sayuti lakukan menerima uang pembelian BBM solar subsidi dari Sayuti (bapak Saksi sendiri), kemudian membeli BBM solar subsidi ke SPBU, setelah BBM solar subsidi dibeli dari SPBU Saksi Heri Bin Sayuti angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Panther warna hitam No.Pol.: BG-2076-MR, kemudian memindahkan BBM solar subsidi dari tangki kendaraan ke jirigen ukuran $\pm$ 35 (tiga puluh lima) liter (jirigen penampungan) dan juga ke Drum plastik ukuran $\pm$ 230 (dua ratus tiga puluh) liter, selanjutnya Saksi Heri Bin Sayuti mengantarkan atau mengirim BBM solar subsidi yang sudah berhasil dikumpulkan selama $\pm$ 7 (tujuh) hari ke lokasi gudang penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang berada di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan ketika di gudang penampungan Saksi Heri Bin Sayuti juga membantu memindahkan BBM solar subsidi ke drum penampungan di lokasi gudang penampungan tersebut. Dan tugas Sayuti (bapak Saksi sendiri) bertugas atau berperan memberikan uang pembelian BBM solar subsidi kepada Saksi Heri Bin Sayuti kemudian Sayuti (bapak Saksi sendiri) juga membeli BBM solar subsidi ke SPBU, setelah BBM solar subsidi dibeli dari SPBU oleh Sayuti (bapak Saksi sendiri) diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Panther warna hitam No.Pol BG 2076 MR selanjutnya Sayuti (bapak Saksi sendiri) juga memindahkan BBM solar 6 subsidi dari tangki kendaraan ke jirigen ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter (jirigen penampungan) dan juga ke Drum plastik ukuran ± 230 (dua ratus tiga puluh) liter;

Bahwa Saksi Maradona Bin Matnur melakukan kegiatan pengakutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara mendapatkan BBM solar subsidi yang diantar oleh Saksi Maradona Bin Matnur ke lokasi gudang tempat penampungan / penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli di SPBU Rimba Asam Kampung satu (dekat dengan terminal Betung) Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan SPBU Betung yang berada di Jl. Palembang Jambi Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, kemudian setelah BBM solar subsidi dapatkan dari SPBU dikumpulkan terlebih dahulu di rumah dengan cara dipindahkan dari tangki kendaraan ke jirigen plastik ± 35 (tiga puluh lima) liter, adapun BBM solar subsidi yang dikumpulkan sejumlah 2.000 (dua ribu) liter secara bertahap, lalu Saksi Maradona Bin Matnur mengantar BBM solar subsidi ke lokasi gudang tempat 4 penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10 (sepuluh) buah jirigen plastik ± 35 (tiga puluh lima) liter dalam kurun waktu 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari sekali, sehingga BBM solar subsidi yang dikumpulkan sejumlah ± 2.000 (dua ribu) liter memerlukan waktu ± 15 (lima belas) hari. Selanjutnya Saksi Maradona Bin Matnur mengantarkan BBM solar subsidi ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sejak bulan Juli 2022, terakhir Saksi Maradona Bin Matnur mengantarkan BBM solar subsidi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, karena saat itu juga kedatangan oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sedang 1 (satu) unit kendaraan roda 4

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) merk Isuzu Panther warna hitam No Pol BG 1540 QI yang membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi di bawa dengan menggunakan jirigen ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter didalam kendaraan tersebut;

Bahwa Saksi Zulfikar Bin Jakatra melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara mendapatkan BBM solar subsidi yang diantar oleh Saksi Zulfikar Bin Jakatra ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli di SPBU Rimba Asam (dekat dengan terminal Betung) Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan SPBU Betung yang berada di Jl. Palembang Jambi Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, kemudian setelah BBM solar subsidi didapatkan dari SPBU dikumpulkan terlebih dahulu di rumah dengan cara dipindahkan dari tangki kendaraan ke jirigen plastik ± 35 (tiga puluh) lima liter, 4 setelah terkumpul ± 1.500 (seribu lima ratus) liter baru Saksi Zulfikar Bin Jakatra antarkan ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Saksi Zulfikar Bin Jakatra mengantarkan BBM solar subsidi ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sejak bulan Mei 2022, terakhir Saksi Zulfikar Bin Jakatra mengantarkan BBM solar subsidi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, karena saat itu juga kedatangan oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sedang memindahkan BBM solar subsidi dari drum yang Saksi Zulfikar Bin Jakatra angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Taft warna hitam No Pol BG-1326 AB di lokasi gudang penampungan atau penyimpanan tersebut;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi Zulheri Bin Burhan (alm) melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara pengisian BBM solar subsidi yang dibeli di SPBU Rimba Asam (24.30-736) (dekat dengan terminal Betung) Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan yaitu dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitusbishi Canter, Warna Kuning orange, No Pol BG 8657 LM dari rumah Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni yang berlokasi di Desa Bangun Rejo, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. pada pagi Hari sekitar Jam 07.00 Wib Saksi Zulheri Bin Burhan (alm) mengisi bahan bakar minyak solar subsidi sejumlah 100 (seratus) liter dan setelah selesai mengisi kembali kerumahnya Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni. Pada sore hari sekitar jam 16.00 Wib Saksi Zulheri Bin Burhan (alm) kembali membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU Rimba asam (24.30-736) sejumlah 100 (seratus) liter dan setelah selesai pengisian bahan bakar minyak solar subsidi saya kembali kerumahnya Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni. Cara yang dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Solar subsidi di SPBU Betung pada malam hari berangkat dari rumah Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni sekitar jam 23.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Merek Mitusbishi Canter, Warna Kuning orange, No Pol BG 8657 LM menuju SPBU Betung dengan bisa mengisi pertama 100 (seratus) liter dan yang kedua kali sejumlah 100 (seratus) liter dengan mengganti Flat nomor kendaraan.dan selanjutnya Saksi Zulheri Bin Burhan (alm) Pada Hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib mengirim BBM solar subsidi ketempat penampungan atau penyimpanan bahan bakar minyak solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang, Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa Saksi M Zulfikri Bin Suhaini melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara mendapatkan BBM solar subsidi yang diantar ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan cara membeli di SPBU Rimba Asam atau Kampung satu (dekat dengan terminal Betung) Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan SPBU Betung yang berada di Jl. Palembang Jambi Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, kemudian setelah BBM solar subsidi didapatkan dari SPBU Saksi M Zulfikri Bin Suhaini kumpulkan terlebih dahulu di rumah dengan cara dipindahkan dari tangki kendaraan ke jirigen plastik $\pm$ 35 (tiga puluh lima) liter, adapun BBM solar subsidi yang dikumpulkan sejumlah 1.600 (seribu enam ratus) liter secara bertahap, lalu Saksi M Zulfikri Bin Suhaini mengantar BBM solar subsidi ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Saksi M Zulfikri Bin Suhaini mengantarkan BBM solar subsidi ke lokasi gudang tempat penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sejak bulan Mei 2022, terakhir Saksi M Zulfikri Bin Suhaini mengantarkan BBM solar subsidi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, karena saat itu juga kedatangan oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sedang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Panther warna Biru Metalik No Pol BG 2427 MF yang membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi di bawa dengan menggunakan jirigen ukuran $\pm$ 35 (tiga puluh lima) liter didalam kendaraan tersebut;

Bahwa Terdawak Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin melakukan kegiatan pengakutan bahan bakar minyak Jenis Solar subsidi pemerintah dengan cara tugas bekerja di lokasi penampungan atau penyimpanan BBM solar subsidi yang beralamat di Jalan Jeramba Panjang Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sejak bulan Februari 2022, sehingga jabatan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin adalah Kepala Gudang dengan tugas dan tanggung jawab adalah memindahkan BBM Solar Subsidi dari mobil yang mengirim ke drum dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki penampungan serta mencatat keluar masuk BBM solar subsidi. Selain itu juga Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin Bekerja di lokasi penampungan atau penyimpanan BBM jenis solar subsidi mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan sedangkan saksi Antoni saksi Chandra Johari gajinya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang membayar semua gaji adalah saudara Mursi (dalam proses penyidikan) dengan cara pembayaran secara tunai. Bahwa Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin juga mengetahui untuk modal didalam pembelian BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah yang diberikan langsung oleh saksi Mursi (Berkas Penuntutan terpisah) yaitu kepada Saksi Heri Bin Sayuti sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), untuk Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni bergabung dengan Saksi Zulheri Bin Burhan (alm) sebesar Rp.16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Zulfikar Bin Jakatra sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), Saksi Maradona Bin Matnur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi M Zulfikri Bin Suhaini sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian pembelian BBM Solar Subsidi di SPBU Rimba Asam (24.30.76) dan SPBU Betung (24.307.128) dan SPBU lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin Bersama-sama dengan Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm), Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni, Saksi Heri Bin Sayuti, Saksi Maradona Bin Matnur, Saksi Zulfikar Bin Jakatra, Saksi Zulheri Bin Burhan (alm), Saksi M Zulfikri Bin Suhaini, Saudara Mursi (dalam proses penyidikan) dengan cara yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah tanpa dilengkapi izin oleh pemerintah yang berhak didalam perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dan para Saksi mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Ahli I Ketut Gede Aryawan, S.Si. BPH Migas terhadap atas Perbuatan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin, Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm), Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni, Saksi Heri Bin Sayuti, Saksi Maradona Bin Matnur, Saksi Zulfikar Bin Jakatra, Saksi Zulheri Bin Burhan (alm), Saksi M Zulfikri Bin Suhaini, Saksi Mursi (Berkas penuntutan terpisah), Saudara Mursi (dalam proses penyidikan) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah untuk dijual kembali ke masyarakat, ke perkebunan, ke pertambangan ataupun kegiatan lainnya yang melalui transportir. Maupun juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) tidak diperbolehkan diniagakan kembali dengan harga diluar ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan tidak memiliki ijin usaha pengangkutan atau kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan. Sehingga yang dilakukan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin Bersama-sama dengan para Saksi Amrul Mukminin Bin Mustofa (Alm), Saksi Bastamil Aripin Bin Basroni, Saksi Heri Bin Sayuti, Saksi Maradona Bin Matnur, Saksi Zulfikar Bin Jakatra, Saksi Zulheri Bin Burhan (alm), Saksi M Zulfikri Bin Suhaini, Saksi Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin, Saudara Mursi (Dalam proses penyidikan) merupakan tindakan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 57/PEN.PID.LH/2023/PT PLG tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PEN.PID.LH/2023/PT
PLG tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banyuasin Nomor : PDM-84/Eku.2/BA12/2022 tanggal 14 Februari 2023
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) tangki stainless steel kapasitas 5.400 (lima ribu lima ratus) liter berisi BBM Solar.
 - 1 (satu) tangki besi kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter berisi BBM Solar.
 - 2 (dua) tangki besi kapasitas 10000 (sepuluh ribu) liter .
 - 1 (satu) tangki plastic warna putih (tedmon) kapasitas 1.000 (seribu) liter.
 - 5 (lima) buah drum plastic warna biru kapasitas 230 (dua ratus tiga puluh) liter.
 - 1 (satu) set mesin sedot merk ROBIN.
 - 36 (tiga puluh enam) buku nota.
 - 1 (satu) buku tulis merk sidu.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO.
 - Seal plastic warna biru PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 000717,

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000718,000719,000744,000745,000745.

Dirampas untuk Negara

- Bidang Tanah yang dikelilingi Pagar Seng yang dalamnya terdapat bangunan semi permanen dengan luas ± 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan Bangunan Permanenn dengan luas $\pm 46,8 \text{ m}^2$ (Empat Puluh Enam koma delapan) meter persegi yang terletak di jalan Jeramba Panjang Rt. 15 Rw. 04 Kel. Rimba Asam Kec. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Dirampas Untuk Negara

- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 011/SJ-UPM/II/2022 Tanggal 27 Jan 2022.
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 019/SJ-UPM/II/2022 Tanggal 21 Jan 2022.
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 008/SJ-UPM/III/2022 Tanggal 05 Maret 2022.
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 025/SJ-UPM/IV/2022 Tanggal 24 April 2022.
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 005/SJ-UPM/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022.
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 005/SJ-UPM/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk XMEYE Model 4C 1AFP6 milik SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736).
- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk XMEYE Model 4C 1AFP6 SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736).

Dikembalikan kepada Pihak SPBU Rimba Asam .

- 1 (satu) buah digital Video Recorder (DVR) Merk AVTECH AVC798H AEZ-C Made Taiwan milik SPBU Betung (SPBU 24.307.128)

Dikembalikan kepada Pihak SPBU Betung .

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangki stainless steel kapasitas 5.400 (lima ribu lima ratus) liter berisi BBM Solar;
 - 1 (satu) tangki besi kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter berisi BBM Solar;
 - 2 (dua) tangki besi kapasitas 10000 (sepuluh ribu) liter ;
 - 1 (satu) tangki plastic warna putih (tedmon) kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 5 (lima) buah drum plastic warna biru kapasitas 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) set mesin sedot merk Robin;
 - 36 (tiga puluh enam) buku nota;
 - 1 (satu) buku tulis merk sidu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - Seal plastik warna biru PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 000717, 00 0718, 000719, 000744, 000745, 000745;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Bidang Tanah yang dikelilingi Pagar Seng yang dalamnya terdapat bangunan semi permanen dengan luas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter Persegi dan Bangunan Permanenn dengan luas lebih kurang 46,8 (Empat Puluh Enam koma delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Jeramba Panjang Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Rimba Asa m Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 011/SJ-UPM/I/2022 Tanggal 27 Jan 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 019/SJ-UPM/I/2022 Tanggal 21 Jan 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 008/SJ-UPM/III/2022 Tanggal 05 Maret 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 025/SJ-UPM/IV/2022 Tanggal 24 April 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 005/SJ-UPM/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 005/SJ-UPM/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk XMEYE Model 4C 1AFP6 milik SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);
- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk XMEYE Model 4C 1AFP6 SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);

Dikembalikan kepada Pihak SPBU Rimba Asam .

- 1 (satu) buah digital Video Recorder (DVR) Merk AVTECH AVC798H AEZ-C Made Taiwan milik SPBU Betung (SPBU 24.307.128)

Dikembalikan kepada Pihak SPBU Betung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Membaca Akta permintaan banding Nomor 410/Akta Pid.B/LH/2022/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B.LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 13 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 02 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 27 Februari 2023, karena menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental atau perilaku

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga membina pelaku kejahatan serta sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum;

3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan reasmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pwenuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Gudang dengan tugas dan tanggung jawab adalah memindahkan BBM Solar Subsidi dari mobil yang mengirim ke drum dan tangki penampungan serta mencatat keluar masuk BBB Solar Subsidi;
2. Bahwa untuk mendapatkan BBM Solar Subsidi diperlukan Izin oleh Pihak yang berwenang;
3. Bahwa izin yang harus dimiliki oleh Badan Usaha/Perusahaan yang menjalankan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Niaga dengan tujuan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

4. Bahwa yang mengeluarkan Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Niaga adalah Pemerintah yang dalam hal ini menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu Menteri ESDM (Pasal 23 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gasd Bumi;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengirimkan BBM Solar bersubsidi dilakukan dengan tanpa izin, yang merugikan Pemerintah Negara karena Subsidi BBM tidak dinikmati oleh yang berhak yaitu pihak yang disubsidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 410/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding, tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Darwin Hidayat Bin Burniad Alias Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tangki stainless steel kapasitas 5.400 (lima ribu lima ratus s) liter berisi BBM Solar;
 - 1 (satu) tangki besi kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter berisi BB M Solar;
 - 2 (dua) tangki besi kapasitas 10000 (sepuluh ribu) liter ;
 - 1 (satu) tangki plastic warna putih (tedmon) kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 5 (lima) buah drum plastic warna biru kapasitas 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) set mesin sedot merk ROBIN;
 - 36 (tiga puluh enam) buku nota;
 - 1 (satu) buku tulis merk sidu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seal plastik warna biru PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 000717, 000718, 000719, 000744, 000745, 000745;

Dirampas untuk Negara;

- Bidang Tanah yang dikelilingi Pagar Seng yang dalamnya terdapat bangunan semi permanen dengan luas lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter Persegi dan Bangunan Permanenn dengan luas lebih kurang 46,8 (Empat Puluh Enam koma delapan) meter persegi yang terletak di jalan Jeramba Panjang Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 011/SJ-UPM/I/2022 Tanggal 27 Jan 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 019/SJ-UPM/I/2022 Tanggal 21 Jan 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 008/SJ-UPM/III/2022 Tanggal 05 Maret 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 025/SJ-UPM/IV/2022 Tanggal 24 April 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 005/SJ-UPM/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022;
- Delivery Note PT. Utama Puma Mandiri Nomor : 005/SJ-UPM/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk XMEYE Model 4C1AFP6 milik SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);
- 1 (satu) Buah Digital Video Recorder (DVR) Merk XMEYE Model 4C1AFP6 SPBU Rimba Asam (SPBU 24.30.736);

Dikembalikan kepada Pihak SPBU Rimba Asam .

- 1 (satu) buah digital Video Recorder (DVR) Merk AVTECH AVC79 8HAEZ-C Made Taiwan milik SPBU Betung (SPBU 24.307.128)

Dikembalikan kepada Pihak SPBU Betung;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Dr.Moh. Eka Kartika EM,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar ,S.H.,M.H.,dan Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Wartono,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS ,

ttd

Nursiah Sianipar,S.H.,M.H.,

ttd

Dr. Moh.Eka Kartika EM,S.H.M.Hum.,

Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wartono,S.H.,

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 57/PID.LH/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)